

(別添)

1 PTAの入会契約の成立要件に関する法的見解について

(照会事項) 保護者の明示的な申込み意思表示とPTAの承諾がないまま、学校側が児童の入学をもって一律に「会員」とみなす運用が多くの学校で行われています。このような「みなし入会」方式について、民法第522条および消費者契約法に照らし、契約が成立していると判断される法的根拠があるか、教育委員会としての見解をお示してください。

(回答) PTAは、任意加入の団体であるため、入会については各保護者の意思で決められるものです。したがって、各保護者の入会の意思を確認することが必要と考えます。

2 学校によるPTA会費の徴収行為が無権代理に該当するかについて

(照会事項) 学校がPTAとの間でPTA会費の徴収業務に関する準委任契約を結ばずに、慣例的に児童名簿等を用いて会費を代行徴収しているケースがあります。学校が正式な代理権を持たずにPTAの業務を代行している場合、民法第113条に基づく無権代理に該当すると考えられますが、教育委員会はこの点をどのように評価していますか。

(回答) 学校に委任する事務の範囲及び権限を明らかにし、学校とPTAの間で委任契約を締結することが必要と考えます。

3 入会申込書による保護者および教職員の明確な意思確認の必要性について

(照会事項) PTAが任意加入団体である以上、契約の成立には個別の申込書や同意書による明示的な加入意思の確認が必要と考えられます。現在多くの学校で申込書を徴収していない状況について、教育委員会として是正の必要性を認識されていますか。

(回答) 個別の意思確認が必要であるため、適正な入会手続を行うよう改善要請をしています。

4 個人情報保護法に基づく児童名簿・連絡個票の利用目的逸脱について

(照会事項) PTAが入会申込書を取得しておらず、申し込んだ保護者・教職員が誰であるかを特定・管理していない状態で、学校が児童名簿や連絡個票を用いてPTA会費の徴収等を行っている実態が、多くの学校で確認されています。これらの名簿情報は、本来、入学手続きや教育活動のために学校が収集したものであり、保護者の同意なくPTAという外部団体の金銭徴収業務に転用することは、個人情報保護法第69条（利用目的の制限）に違反するおそれがあります。加えて、PTA自身が会員の氏名を把握していない状態で、学校が本人同意なしに代理徴収的な行為をしていることは、情報主体（保護者）の権利を大きく侵害する状況であると考えます。貴教育委員会として、このような運用の違法性または法令抵触の可能性に対する認識、および是正の必要性や今後の対応方針について、どのようにお考えでしょうか。明確なご所見をお示してください。

(回答) 学校からPTAへの個人情報の提供は、個人情報の保護に関する法律の上では、目的外提供に当たるため、あらかじめ本人の同意を得るよう改善要請をしています。

5 PTAの運用に関する教育委員会の是正指導責任について

(照会事項) 学校がPTAと一体的に関与し、会費徴収や施設使用を支援している実態を踏まえれば、PTAの違法または不適切な運用が学校教育の一環と認定される可能性があります。地方教育行政法に基づき、教育委員会が是正指導を行う責任があるとお考えでしょうか。

(回答) 違法又は不適切な運用がなされないよう、必要な情報提供又は助言を行う必要があると考えます。

6 任意加入・法令遵守が確保されるまでの暫定的措置に関する方針について

(照会事項) PTAが保護者の意思確認を適切に行わず、会員名簿すら把握しないまま会費徴収や施設利用を継続している状態は、法令違反の懸念が濃厚です。教育委員会として、是正がなされるまでの間、学校による施設提供や会費徴収への協力を停止する措置を講じる予定はありますか。

(回答) 法令違反に該当する事実があれば、適切に対応して参ります。

7 学校とPTAの独立性に関する貴委員会の整理・運用状況

(照会事項) PTAは社会教育関係団体であり、学校とは別団体であると認識しております。一方で現場では、学校がPTA入会勧誘の支援、会費徴収の代行、会計管理等に関与している事例も見受けられます。これらが業務時間内に行われる場合、公務か、または職務専念義務の免除(職専免)かが問題となり得ます。つきましては、貴委員会管轄内での取扱いについて該当するものに✓をお願いいたします。

(回答) 特に定めていません(4)。

8 上記が「1. 関与が全くない」以外の場合の根拠

(照会事項) 上記2～5に該当する場合、市民の税金または教職員の公的時間を用いて第三者団体であるPTAに関与することになります。その適法性および運用根拠(例: 法令・条例・規則・通知・通達・内規・答申・監査結果等)がございましたら、以下の形式でご教示ください。

(回答) 法令等は特にありません。

以上